AMALÇAL’26 İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA REHBERİ

KOMİTE MODERATÖRLERİNDEN MEKTUP

Öncelikle hepiniz AMALÇAL’26 İnsan Hakları komitesine hoşgeldiniz. Umuyoruz bu 2 gün içerisinde size en güzel anılarınızı yaşayacağınız ve sizlere akademik anlamda çok şey katacak bir ortam sunabiliriz. Sizlere keyif alacağınız bir komite sunmak için elimizden geldiğince uğraştık. ŞİMDİDEN İYİ EĞLENCELER DİLERİZ!!!

Selim Ensar Baykal ve İnci Begüm Mücahitoğlu

AMALÇAL’26 İnsan hakları komitesine hoşgeldiniz. Birlikte hukukun temeli olan insan hakları hakkında fikir alışverişi yapacağımız, güzel anılar biriktireceğimiz, dolu dolu bir 2 gün bekliyor. Bizler çok heyecanlıyız. İyi çalışmalar, iyi eğlenceler.

Doğaner Erdoğan

BİLGİLENDİRME:

Kaleme alınan bu rehber ile ele alınacak her konunun genel çerçevesini çizmek, temellerine değinmek, arka planda işleyen mekanizmaları anlatmak ve kişilerin kendi perspektiflerini oluşturmaları adına irdeleyebilecekleri konuları göstermek hedeflenmiştir. Rehber içerisinde yer alan başlıklar yüzeysel ve genel bilgiler içermektedir. **Sizlerden rehberdeki bilgilerle sınırlı kalmamanız, onu bir yol gösterici olarak kullanarak kendi araştırmanızı da gerçekleştirmeniz beklenmektedir.**

1. Kürtaj ve ötenazinin etik boyutu

1.1 Giriş:

Kürtaj ve ötenazi, bireyin kendi bedeni ve yaşamı üzerinde karar verme hakkı ile yaşam hakkının korunması arasındaki sınırları tartışmaya açan, insan hakları alanındaki en karmaşık etik meselelerden ikisidir. Her iki konu da yalnızca tıbbi uygulamalar olarak değerlendirilmemekte; hukuk, etik, toplumsal değerler, din, bireysel özgürlükler ve devletin sorumluluklarıyla doğrudan ilişkilendirilmektedir.

“Değişim” teması açısından bakıldığında temel soru, toplumların ve hukuk sistemlerinin bireysel özgürlük, yaşam hakkı ve insan onuruna ilişkin yaklaşımlarının nasıl değişmesi gerektiğidir.

Kürtaj:Kürtaj, doğal veya yapay olarak meydana gelen bir gebeliğin sonlandırılmasıdır. Kürtaj işleminde gebelik dokusu, fetüs ve plasenta cerrahi müdahale ile alınarak gebelik sonlandırılır.

Ötenazi: Genellikle iyileşmesi mümkün olmayan ve şiddetli acılara yol açan bir hastalığa yakalanan kişinin, kendi isteği doğrultusunda hayatının tıbbi bir müdahaleyle acısız bir şekilde sonlandırılmasıdır.

İnsan onuru: İnsan onuru, bir kişinin sadece insan olması sebebiyle sahip olduğu doğumdan gelen değer ve saygınlıktır.

Temel özellikleri:
Koşulsuz değer: İnsanın ırkına, cinsiyetine, yaşına, zenginliğine veya statüsüne bağlı değildir.
Hakların Temeli: Tüm insan hakları ve özgürlükler insan onurunu korumak için kurulmuştur.
Dokunulmazlık: Hiçbir devlet, kurum veya kişi bir insana onur kırıcı, aşağılayıcı veya kötü davranamaz.

1.2 kürtajın etik boyutu:

Kürtaj tartışmasının merkezinde iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bir tarafta kişinin kendi bedeni ve geleceği hakkında karar verme hakkı, mahremiyeti ve sağlık hizmetlerine erişimi savunulurken; diğer tarafta fetüsün yaşamının korunması gerektiği ve kürtajın etik açıdan kabul edilemez olduğu görüşü bulunmaktadır.

Bu tartışma özellikle şu soruları gündeme getirir:

- Bireyin bedeni üzerindeki karar verme hakkının sınırları nelerdir?
- Devlet, kürtaj konusunda ne ölçüde düzenleme yapmalıdır?
- Kürtaja erişimin yasaklanması veya ciddi şekilde sınırlandırılması bireyin sağlık ve mahremiyet haklarını etkiler mi?
- Gebelik annenin yaşamını veya sağlığını tehdit ettiğinde devletin yaklaşımı nasıl olmalıdır?
- Tecavüz veya ensest sonucu oluşan gebeliklerde farklı bir hukuki yaklaşım uygulanmalı mıdır?
- Toplumsal, kültürel veya dini değerler bireyin bu konudaki kararını ne ölçüde etkileyebilir?

Kürtajın etik değerlendirmesinde yalnızca “kürtaj doğru mudur, yanlış mıdır?” sorusuna odaklanmak yerine, bireysel özerklik ile yaşamın korunması arasındaki çatışmanın nasıl ele alınabileceği tartışılmalıdır.

1.3. Ötenazinin etik boyutu:

Ötenazi, özellikle ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla yaşayan bireylerin yaşamlarının sonlandırılmasına ilişkin etik ve hukuki tartışmaları beraberinde getirir.

Ötenaziyi savunan görüşler genellikle bireyin yaşamının son döneminde kendi iradesi üzerinde söz sahibi olabilmesi, acının azaltılması ve insan onurunun korunması üzerinde durur. Buna karşı çıkan görüşler ise yaşam hakkının korunması, tıbbi mesleğin amacı, yanlış karar veya baskı ihtimali ve savunmasız kişilerin korunması gibi gerekçeleri öne çıkarır.

Bu bağlamda şu sorular tartışılabilir:

- Bireyin yaşamının sona erdirilmesini istemesi bir insan hakkı olarak değerlendirilebilir mi?
- "İnsan onuru" kavramı ötenazi tartışmasında nasıl yorumlanmalıdır?
- Devlet, bireyin yaşamını korumakla mı yoksa bireyin özerkliğine saygı göstermekle mi öncelikli olarak yükümlüdür?
- Ötenazi ile tedaviyi reddetme hakkı arasında etik açıdan nasıl bir fark vardır?
- Karar verme kapasitesi bulunmayan hastalar için kim karar vermelidir?
- Ötenazi yasallaştırılırsa ekonomik, sosyal veya ailevi baskı altında bulunan kişilerin korunması nasıl sağlanabilir?
- Ötenazi yerine palyatif bakımın geliştirilmesi yeterli bir alternatif olabilir mi?

PALYATİF BAKIM: Ciddi ve yaşamı tehdit eden hastalıkları olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve rahatlatmak için uygulanan özel bir tıbbi yaklaşımdır.

1.4. Komite içi tartışma soruları:

- Devletin bireyin bedeni ve yaşamı üzerindeki müdahalesinin sınırı nerede çizilmelidir?
- İnsan onuru kavramı yaşamın korunmasını mı, yoksa bireyin kendi yaşamı hakkındaki kararını mı desteklemelidir?
- Hukuk, toplumun çoğunluğunun ahlaki değerlerini mi yoksa bireysel hakları mı önceliklendirmelidir?
- İnsan hakları evrensel ahlaki prensiplere mi, yoksa toplumların farklı değerlerine mi dayanmalıdır?
- Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık ile psikolojik nedenlerle yaşamak istememe durumu etik açıdan aynı şekilde değerlendirilebilir mi?
- Doğmamış bir varlığın hakları, doğmuş bir bireyin haklarından üstün tutulabilir mi?
- Toplumun ahlaki olarak kabul edemediği bir davranış, başkasının hakkını ihlal etmiyorsa neden yasaklanmalıdır?

1.5. Kaynakça ve kaynak önerileri:

Kaynakça:

https://share.google/EhqJMCUIm8u3qQL0r
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96tanazi
https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kurtaj-nedir

Kaynak önerisi:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3020162
https://youtu.be/hB_yrASMfyk?si=IAqL7joLcbka5Ygs

2. Toplumsal cinsiyet rollerinin insan hakları üzerindeki değiştirici etkileri:

2.1. Giriş:

Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumların kadınlara, erkeklere ve diğer bireylere hangi davranışların, sorumlulukların ve yaşam biçimlerinin “uygun” olduğunu atfeden sosyal ve kültürel beklentileridir.

“Kadın aileden sorumludur”, “erkek ekonomik olarak güçlü olmalıdır”, “kadınlar belirli mesleklerde daha başarılıdır” veya “erkekler duygularını göstermemelidir” gibi kabuller yalnızca bireysel davranışları değil; eğitim, çalışma hayatı, aile ilişkileri, siyaset, sağlık hizmetleri ve hukuk sistemlerini de etkileyebilir.

Toplumsal cinsiyet rollerinin insan hakları açısından temel problemi, bireyin kim olduğu veya hangi cinsiyete ait olduğu üzerinden belirli bir yaşam biçimine yönlendirilmesi ihtimalidir.

2.2. İnsan hakları üzerindeki etkileri

Toplumsal cinsiyet rollerinin insan hakları üzerindeki etkisi özellikle fırsat eşitliği ve bireysel özerklik üzerinden ortaya çıkmaktadır.

Eğitim alanında kız çocuklarının belirli alanlara, erkek çocuklarının ise farklı alanlara yönlendirilmesi; çalışma hayatında kadınların bakım sorumlulukları nedeniyle dezavantajlı

konuma düşmesi veya erkeklerin ekonomik olarak güçlü olma baskısıyla karşılaşması bu etkinin örnekleridir.

Benzer şekilde siyasi ve toplumsal karar alma mekanizmalarında kadınların yeterince temsil edilmemesi, erkeklerin ise bakım verme veya duygularını ifade etme gibi davranışlardan uzaklaştırılması toplumsal cinsiyet rollerinin her iki cinsiyet üzerinde farklı biçimlerde baskı oluşturabileceğini göstermektedir.

Bu nedenle tartışmanın yalnızca kadınların karşılaştığı eşitsizlikler üzerinden yürütülmesi yerine, toplumsal cinsiyet rollerinin bütün bireylerin özgürlük alanını nasıl şekillendirdiği de değerlendirilmelidir.

2.3. Konu hakkındaki radikal görüşler:

Görüş 1:Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Ortadan Kaldırılması

Bu görüşe göre toplumsal cinsiyet rolleri, bireyin özgür iradesini ve eşit haklara erişimini sınırlayan toplumsal yapılardır. Dolayısıyla yalnızca açık ayrımcılığın yasaklanması yeterli değildir; bu ayrımcılığı üreten toplumsal normların da dönüştürülmesi gerekir.

Bu yaklaşım, devletin eğitim, medya, çalışma hayatı ve aile politikaları aracılığıyla toplumsal cinsiyet kalıplarını azaltmasını savunur.

Bu görüşün en radikal yorumunda kadınlık ve erkeklik ile özdeşleştirilen geleneksel davranışların mümkün olduğunca ortadan kaldırılması gerektiği ileri sürülebilir. Bir çocuğun gelecekteki mesleği, davranış biçimi veya aile içerisindeki rolünün cinsiyetinden hareketle belirlenmesi kabul edilemez görülür.
Bu anlayışa göre:

- “Kadın işi” veya “erkek işi” şeklindeki ayrımlar ortadan kaldırılmalıdır.
- Eğitim sistemi cinsiyet temelli beklentileri yeniden üretmemelidir.
- Ev içi bakım ve ekonomik sorumluluklar cinsiyete göre belirlenmemelidir.
- Erkeklerden güçlü, dominant ve duygularını gizleyen bireyler olmaları beklenmemelidir.
- Kadınlardan fedakârlık ve bakım sorumluluğunu doğal olarak üstlenmeleri beklenmemelidir.
- Kültürel veya geleneksel bir uygulama eşitliği ihlal ediyorsa değiştirilmelidir.

Görüş 2:Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Korunması ve Devlet Müdahalesinin Sınırlandırılması

İkinci görüş, toplumsal cinsiyet rollerinin tamamının baskıcı olarak kabul edilmesine karşı çıkar. Buna göre bireyin geleneksel veya geleneksel olmayan bir yaşam biçimini seçebilmesi de özgürlüğün bir parçasıdır.

Bu yaklaşım açısından sorun toplumsal cinsiyet rollerinin varlığı değil, bireylerin bu rolleri seçmeye zorlanmasıdır.

Örneğin bir kadının aile içerisinde bakım sorumluluğunu üstlenmek istemesi veya bir erkeğin ailesinin ekonomik sorumluluğunu üstlenmeyi tercih etmesi, yalnızca geleneksel olduğu için insan haklarına aykırı kabul edilmemelidir.

Bu görüşün en radikal yorumunda devletin toplumsal cinsiyet normlarını değiştirmeye yönelik müdahaleleri bireysel özgürlüğe ve kültürel çeşitliliğe tehdit olarak değerlendirilebilir.
Bu anlayışa göre:

- Geleneksel yaşam biçimleri yalnızca geleneksel oldukları için ayrımcı kabul edilmemelidir.
- Bireyin geleneksel kadınlık veya erkeklik rollerini seçme özgürlüğü korunmalıdır.
- Devlet belirli bir toplumsal cinsiyet anlayışını vatandaşlarına benimsetmemelidir.
- Kültürel ve ailevi farklılıklar korunmalıdır.
- Eşitlik, herkesin aynı yaşam biçimini seçmesi anlamına gelmemelidir.

2.4. Komite içi tartışma soruları:

- Toplum tarafından öğretilen bir davranışın “özgür tercih” olup olmadığı nasıl belirlenebilir?
- Toplumsal cinsiyet rollerinin kültürel geleneklerle şekillenmesi, bu rollerin insan hakları açısından sorgulanabilirliğini sınırlandırmalı mıdır?
- Hukuk sistemleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlarken kültürel çeşitlilik ile evrensel insan hakları ilkeleri arasındaki gerilimi nasıl ele almalıdır?
- Bir toplumda uzun süredir kabul gören bir norm, yalnızca geleneksel olduğu için meşru kabul edilebilir mi?
- Toplumsal cinsiyet rollerini dönüştürmek bireylerin sorumluluğu mudur, yoksa devletlerin yapısal reform yükümlülüğü müdür?
- Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan politikalar, farklı görüşlere sahip bireylerin ifade özgürlüğünü koruyarak nasıl uygulanabilir?

2.5. Kaynakça ve kaynak önerisi:

Kaynakça:

- https://psikomental.com.tr/toplumsal-cinsiyet-rolleri/

Kaynak önerisi:

- https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/100951

3. KADIN KOTASI CİNSİYET AYRIMCILIĞI MIDIR?

3.1. Giriş:

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak eşit haklara, fırsatlara ve temsil imkânlarına sahip olmalarını ifade eder. Ancak tarihsel süreç boyunca kadınlar; siyaset, eğitim, ekonomi ve karar alma mekanizmalarında çeşitli yapısal engellerle karşılaşmış, bu durum kadınların kamusal alandaki temsillerinin sınırlı kalmasına neden olmuştur. Bu eşitsizlikleri gidermek amacıyla geliştirilen politikalardan biri de kadın kotası uygulamasıdır.

Kadın kotası, belirli kurumlarda, siyasi temsil organlarında veya karar alma mekanizmalarında kadınların asgari bir oranda temsil edilmesini güvence altına alan bir olumlu ayrımcılık mekanizmasıdır. Bu uygulamanın temel amacı, kadınların karşılaştığı tarihsel ve yapısal engelleri azaltmak ve karar alma süreçlerinde daha dengeli bir temsil sağlamaktır.

Bununla birlikte, kadın kotası uygulaması insan hakları ve eşitlik ilkeleri bakımından tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bir görüşe göre kadın kotası, geçmişten gelen eşitsizlikleri gidermeyi ve fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan meşru bir araçtır. Diğer bir görüş ise bireylerin yalnızca cinsiyetleri nedeniyle belirli pozisyonlara öncelikli olarak yerleştirilmesinin liyakat ilkesini zedeleyebileceğini ve cinsiyete dayalı farklı muamelenin yeni bir eşitsizlik yaratabileceğini savunmaktadır.

Dolayısıyla temel mesele, kadın kotasının yalnızca cinsiyete dayalı bir ayrıcalık olup olmadığı değil; uygulamanın hangi koşullarda, hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle hayata geçirildiğidir.

3.2. Uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesi:

Kadın kotası tartışması, eşitlik ilkesinin yalnızca herkese aynı şekilde davranmayı mı, yoksa eşitsizliklerin giderilmesi için gerekli durumlarda farklı önlemler alınmasını da mı gerektirdiği sorusuyla yakından ilişkilidir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 2. maddesi, herkesin bildirgede belirtilen hak ve özgürlüklerden ayrım gözetilmeksizin yararlanması gerektiğini belirtirken 7. maddesi kanun önünde eşitliği ve ayrımcılığa karşı eşit korunmayı güvence altına alır.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) 4. maddesi ise kadınlarla erkekler arasında fiilî eşitliği hızlandırmayı amaçlayan geçici özel önlemlerin ayrımcılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düzenler. Bu çerçevede, kadın kotası gibi uygulamalar uygun koşullarda uluslararası insan hakları hukukuyla uyumlu bir eşitlik politikası olarak değerlendirilebilir.

Ancak bu durum, her kota uygulamasının kendiliğinden adil veya etkili olduğu anlamına gelmez. Uygulamanın amacı, kapsamı, ölçülülüğü, şeffaflığı ve somut koşulları dikkate alınmalıdır.

3.3. Tartışmanın temel boyutları:

A. Fırsat eşitliği ve fiili eşitlik

Kadın ve erkek adaylara aynı kuralların uygulanması, her zaman eşit sonuçlara ulaşılmasını sağlamayabilir. Eğitim, istihdam, siyasal katılım ve toplumsal beklentiler alanındaki yapısal engeller, kadınların rekabet koşullarını etkileyebilir. Bu nedenle kadın kotası, biçimsel eşitliğin ötesine geçerek fiilî eşitliği sağlamaya yönelik bir araç olarak savunulmaktadır.

Buna karşılık, kota uygulamasının bireylerin cinsiyetleri yerine niteliklerinin değerlendirilmesini ikinci plana atması ihtimali de tartışılmaktadır. Bu noktada komitenin, eşit fırsat yaratmak ile belirli bir sonuca ulaşmak arasındaki farkı değerlendirmesi önemlidir.

B. Liyakat ilkesi ve adil seçim süreçleri

Kadın kotasına yönelik eleştirilerin başında liyakat ilkesinin zarar görebileceği iddiası gelmektedir. Eleştirilere göre adayların belirli bir cinsiyet grubundan olmaları nedeniyle öncelik kazanması, bireysel yeterliliklerin değerlendirilmesinde sorunlara yol açabilir.

Buna karşılık, liyakatin tarafsız ve nesnel ölçütlerle belirlenmesi gerektiği; mevcut seçim süreçlerinin de toplumsal önyargılardan etkilenebileceği ileri sürülmektedir. Bu nedenle tartışma, kota ile liyakatin zorunlu olarak birbirini dışlayıp dışlamadığı ve adil seçim mekanizmalarının nasıl tasarlanabileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

C. Temsil hakkı ve demokratik meşruiyet

Karar alma mekanizmalarında farklı toplumsal grupların temsil edilmesi, demokratik katılım ve kapsayıcılık açısından önem taşır. Kadınların siyasal ve kurumsal temsillerinin artması, kadınların deneyimlerinin ve ihtiyaçlarının politika geliştirme süreçlerinde daha fazla dikkate alınmasına katkıda bulunabilir.

Öte yandan, temsil oranının artırılması tek başına eşitliğin sağlandığını göstermemektedir. Kadın temsilcilerin karar alma süreçlerinde gerçek bir etkiye sahip olup olmadıkları ve temsilin sembolik düzeyde kalıp kalmadığı da değerlendirilmelidir.

D. Geçici önlemler ve uzun vadeli çözümler

Kadın kotası, yapısal eşitsizlikleri azaltmak için başvurulan araçlardan biridir. Bununla birlikte, eğitimde fırsat eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi, bakım sorumluluklarının adil

paylaşılması, iş yerinde eşitlik ve güvenli çalışma ortamları gibi politikalarla desteklenmediği takdirde sınırlı bir etki yaratabilir.

Bu nedenle kotanın geçici bir önlem olarak mı uygulanacağı, hangi göstergelerle değerlendirileceği ve hangi koşullarda yeniden düzenleneceği de tartışılması gereken konular arasındadır.

3.4. Komite içi tartışma soruları:

- Kadın kotası, cinsiyete dayalı ayrımcılık mı, yoksa tarihsel eşitsizlikleri gidermeye yönelik meşru bir tedbir midir?
- Kota uygulamaları liyakat ilkesini zedeler mi, yoksa adil rekabet koşullarının oluşmasına katkıda mı bulunur?
- Kota uygulamaları geçici olmalı mıdır? Uygulamanın sona erdirilmesine hangi koşullarda karar verilmelidir?
- Kadınların temsilini artırırken farklı toplumsal ve ekonomik koşullara sahip kadınların da temsil edilmesi nasıl güvence altına alınabilir?
- Aynı pozisyona başvuran bir kadın ve bir erkek arasında yalnızca cinsiyet kotası nedeniyle tercih yapılması, diğer adayın eşit muamele hakkının ihlali sayılabilir mi?
- Bir kadın adayın kota sayesinde, daha yüksek puan alan bir erkek adayın önüne geçmesi hangi koşullarda meşru kabul edilebilir?
- Kadın kotası, toplumdaki eşitsizliğin temel nedenlerini değiştirmeden yalnızca sonuçlarını düzeltmeye çalışan bir politika olarak değerlendirilebilir mi?

3.5. Olası politika önerileri:

Şeffaf kota mekanizmaları: Kota uygulanan alanlarda seçim ölçütlerinin, aday değerlendirme süreçlerinin ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması.

Nesnel liyakat ölçütleri: Adayların yeterliliklerinin açık ve önceden belirlenmiş kriterlerle değerlendirilmesi; önyargıların azaltılmasına yönelik denetim mekanizmalarının oluşturulması.

Düzenli etki değerlendirmesi: Kota uygulamalarının temsil oranları, karar alma süreçlerine katılım ve fırsat eşitliği üzerindeki etkilerinin ölçülmesi.

Tamamlayıcı eşitlik politikaları: Eğitim, mesleki gelişim, bakım hizmetleri, ayrımcılıkla mücadele ve güvenli çalışma koşullarına yönelik politikaların güçlendirilmesi.

Hukuki denetim ve hesap verebilirlik: Kota uygulamalarının insan hakları ilkelerine, ilgili ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere uygunluğunun değerlendirilmesi.

İhtiyaca uygun uygulama modelleri: Sektörlerin, kurumların ve ülkelerin farklı koşulları dikkate alınarak ölçülü ve etkili uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi.

3.6. Çıkış:

Kadın kotası, eşitlik, ayrımcılık yasağı, liyakat ve demokratik temsil ilkelerinin kesişiminde yer alan çok boyutlu bir insan hakları meselesidir. Uygulamanın yalnızca cinsiyete dayalı bir tercih olarak değerlendirilmesi, tarihsel ve yapısal eşitsizlikleri göz ardı etme riski taşırken her kota uygulamasının koşulsuz biçimde adil kabul edilmesi de uygulamanın olası sakıncalarının gözden kaçmasına neden olabilir.

İnsan Hakları Komitesi'nin temel görevi, kadın kotasını peşinen doğru veya yanlış ilan etmek yerine, uygulamanın hangi koşullarda eşitliği güçlendirdiğini, hangi durumlarda adalet ve liyakat bakımından sorunlar doğurabileceğini ve bu risklerin nasıl azaltılabileceğini değerlendirmektir.

Bu doğrultuda komite üyelerinin, eşit hakların korunması ile tarihsel eşitsizliklerin giderilmesi arasında dengeli bir yaklaşım geliştirerek insan onurunu, ayrımcılık yasağını ve fırsat eşitliğini esas alan uygulanabilir politika önerileri ortaya koymaları beklenmektedir.

3.7. Kaynakça ve kaynak önerisi:

Kaynakça:

- https://feministbellek.org/kadin-kotasi/
- https://eksisozluk.com/kadin-kotasi--475010

Kaynak önerisi:

- https://istanbulbarosu.org.tr/haber/basin-aciklamasi-esit-katilim-ve-esit-temsil-icin-siyasetin-rotasi-kadin-kotasi-olmalidir
- https://www.dunya.com/kose-yazisi/turk-sirketlerinde-kadin-uye-kotasi/355133

4. AZINLIKLARIN TARİHTEN GÜNÜMÜZE SAHİP OLDUĞU HAKLAR NE KADAR DEĞİŞTİ?

Azınlık kavramı

Azınlık kavramı toplum içinde çoğunlukta olmayan, alışılmışın dışında görülen, sayısal olarak daha az insanın sahip olduğu etnik köken, din, dil, kültür, yönelim vb. özelliklere sahip farklılaşan grupları ifade eder. Sayısal olarak az olmaları durumu azınlıkların siyasi,

ekonomik ve toplumsal açıdan daha az güce sahip olmaları bakımından azınlıkların haklarının korunması önem taşır.

Tarih boyunca azınlıkların toplumdaki konumu döneme ve bölgeye göre değişmiş olsa da tarihin her yerinde azınlıkta kalan grupların ayrımcılığa uğradığını ve haklarını kazanmak için mücadele ettiğini görebiliyoruz. Çoğu zaman azınlıklar sistematik biçimde ayrımcılığa uğramış, zorla asimile edilmiş veya temel insan haklarından mahrum bırakılmıştır. Bazı dönemlerde azınlık haklarında önemli gelişmeler yaşanırken, başka dönemlerde savaşlar, ekonomik krizler, milliyetçilik veya otoriter yönetimler nedeniyle bu haklar gerilemiştir.

Azınlık haklarının korunması yalnızca azınlık mensuplarının yararına değildir. Toplumda farklı kimliklerin barışçıl biçimde var olabilmesi, devletin meşruiyeti, toplumsal güven ve siyasi istikrar açısından da önemlidir. Fakat bir devlet, vatandaşlarını ortak bir ulusal kimlik etrafında birleştirmek isteyebilir. Azınlıklar ise kendi dillerini, kültürlerini ve geleneklerini korumak isteyebilir. Bu iki amaç her zaman çatışmasa da devletin ortak kimlik oluşturma çabası, farklılıkları bastırmaya başladığında insan hakları sorunu ortaya çıkar.

Modern eşit vatandaşlık anlayışı gelişmeden önce, farklı dini ve etnik topluluklar bazı imparatorluklarda kendi ibadetlerini, geleneklerini veya topluluk kurumlarını sürdürebiliyordu. Ancak belirli bir grubun kendi kurumlarına sahip olması, onun diğer gruplarla eşit hukuki ve siyasi statüde bulunduğu anlamına gelmiyordu. Bir topluluk kendi dini yaşamını sürdürebilirken kamu görevlerine erişim, vergi yükümlülükleri, siyasi temsil veya hukuk önünde eşitlik bakımından dezavantajlı durumda olabilirdi. Bu tarihsel örnek, günümüzde de önemli olan bir ayrımı gösterir. Bir grubun varlığına izin verilmesi ile o grubun eşit haklara sahip olması aynı şey değildir. Azınlık hakları, tarih boyunca devletlerin yönetim anlayışına, toplumsal yapıya, savaşlara ve insan hakları konusundaki gelişmelere bağlı olarak değişmiştir. Geçmişte azınlıkların hakları çoğu zaman hükümdarların veya devlet yöneticilerinin kararlarına bağlıyken, günümüzde azınlıkların dilini, kültürünü, dinini ve kimliğini korumaya yönelik uluslararası ilkeler ve hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu değişim her ülkede aynı şekilde gerçekleşmemiştir. Bazı ülkelerde azınlıkların hukuki güvenceleri genişlerken bazı ülkelerde ayrımcılık, zorla asimilasyon, siyasi dışlanma ve kültürel hakların kısıtlanması gibi sorunlar devam etmektedir. Bu konuyu tartışırken iki ayrı soruyu birbirinden ayırmak gerekir. Azınlıklar hukuken hangi hakları kazandı ve bu hakları günlük yaşamlarında ne ölçüde kullanabiliyorlar? Bir hakkın yasalarla tanınması, o hakkın uygulamada eksiksiz biçimde korunduğunu tek başına göstermez.

Azınlık haklarını koruyan uluslararası belgeler

1945 — Birleşmiş Milletler Şartı

Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan haklarının ve temel özgürlüklerin uluslararası düzeyde desteklenmesi, devletler arası iş birliğinin önemli amaçlarından biri hâline geldi.

1948 — İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Beyanname, herkesin eşit onur ve haklara sahip olduğunu ve bu hakların dil, din, ırk veya başka özellikler nedeniyle ayrım gözetilmeksizin tanınması gerektiğini ortaya koy

1966 — Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

Sözleşmenin 27. maddesi, etnik, dinî veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin kendi kültürlerini yaşama, dinlerini uygulama ve dillerini kullanma haklarını açıkça korur. Sözleşmenin tarafı olan devletler açısından hukuki yükümlülükler oluştu

1992 — BM Azınlık Hakları Bildirgesi

Ulusal veya etnik, dinî ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin kimliklerini korumalarına, kültürlerini geliştirmelerine ve toplumsal yaşama katılmalarına odakl

Günümüz — Uygulama ve denetim

Uluslararası kurumlar, devletlerin azınlık haklarını nasıl uyguladığını izlemeye ve iyi uygulamaları geliştirmeye devam ediyor. Buna rağmen uluslararası belgelerin varlığı, ihlallerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken hukuki ayrım şudur: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bir bildirgedir; Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ise taraf devletler için bağlayıcı bir antlaşmadır. 1992 Azınlık Hakları Bildirgesi de Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bir bildirgedir; kendi başına bir antlaşmayla aynı hukuki statüye sahip değildir.

Değişimi sağlayan başlıca etkenler

Azınlık haklarının gelişmesini yalnızca uluslararası sözleşmelerle açıklamak yeterli değildir. Hukuki değişim, toplumsal mücadeleler ve siyasi dönüşümlerle birlikte değerlendirilmelidir.

A. Savaşlar ve tarihsel olaylar

Savaşlar, zorla yerinden edilmeler, soykırımlar ve kitlesel ayrımcılık, azınlıkların korunmasına ilişkin uluslararası farkındalığın gelişmesinde önemli rol oynadı. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında insan haklarının uluslararası düzeyde korunması daha güçlü biçimde gündeme geldi. Ancak krizlerin yaşanması her zaman hakların gelişmesini sağlamaz. Bazı savaşlar ve güvenlik krizleri, azınlıkların daha fazla baskıya uğramasına da yol açabilir.

B. Toplumsal hareketler ve azınlıkların mücadelesi

Azınlıklar yalnızca hakları kendilerine verilen topluluklar değildir. haklarının tanınması için mücadele eden siyasi ve toplumsal aktörlerdir. Sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve topluluk temsilcileri ayrımcılığı görünür kılabilir, kamuoyu oluşturabilir ve hukuki değişim talep edebilir. Bu açıdan önemli konu hakların gelişmesini sağlayan asıl etken devletlerin kararları mı, yoksa hak talep eden toplulukların uzun süreli mücadelesi midir?

C. Demokratikleşme ve siyasi katılım

Azınlıkların seçimlere katılması, siyasi temsil elde etmesi, örgütlenebilmesi ve karar alma süreçlerinde yer alması haklarının korunmasına katkıda bulunabilir. Ancak seçimlerin yapılması tek başına yeterli değildir. Çoğunluğun desteğine sahip bir yönetim de azınlıkların haklarını kısıtlayabilir. Bu nedenle demokratik sistemlerde çoğunluğun karar alma yetkisi ile azınlıkların temel haklarını koruyan hukuki güvenceler birlikte bulunmalıdır.

D. Eğitim ve toplumsal bilinç

Eğitim, farklı kültürlerin ve tarihlerin tanınmasını sağlayarak önyargıların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ders kitaplarında azınlıkların tarihine yer verilmesi, ayrımcı kalıp yargıların sorgulanması ve farklı gruplar arasında iletişimin teşvik edilmesi bu sürecin parçalarıdır. BM insan hakları kaynakları da eğitim ve kültürel diyaloğu azınlık haklarının korunmasıyla ilişkilendirilir Bununla birlikte eğitim tek başına bütün sorunları çözemez. Ayrımcı yasalar, ekonomik eşitsizlikler ve siyasi dışlanma devam ediyorsa toplumsal farkındalığın etkisi sınırlı kalabilir.

E. Uluslararası kuruluşlar ve hukuki baskı

Birleşmiş Milletler ve bölgesel insan hakları mekanizmaları, devletlerin uygulamalarını değerlendirebilir, tavsiyelerde bulunabilir ve ihlalleri uluslararası gündeme taşıyabilir. Ancak uluslararası denetimin gücü, ilgili mekanizmanın yetkilerine, devletin taraf olduğu sözleşmelere ve kararların uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar önemli rol oynasa da her ihlali doğrudan önleyebilecek sınırsız bir yetkiye sahip değildir.

F. Medya ve sosyal medya

Sosyal medya, daha önce yeterince duyulmayan azınlıkların kendi deneyimlerini paylaşmalarını, örgütlenmelerini ve ayrımcılık vakalarını görünür kılmalarını kolaylaştırabilir. Öte yandan yanlış bilgi, nefret söylemi ve ayrımcı içerikler de dijital ortamda hızla yayılabilir. UNESCO, sosyal medya platformlarının bu tür içeriklerin yayılmasını hızlandırabildiğine dikkat çekmektedir. Bu nedenle sosyal medyanın etkisi tek yönlü değildir. Sonuç; platformların kurallarına, içeriklerin yayılma biçimine, kullanıcıların medya okuryazarlığına ve ifade özgürlüğünü korurken ayrımcılıkla nasıl mücadele edildiğine bağlıdır.

4.2 Komite içi tartışma soruları

- Azınlıkların geçmişten günümüze sahip olduğu haklar ne ölçüde değişmiştir ve bu değişimde hangi tarihsel olaylar etkili olmuştur?
- Azınlıkların haklarının korunması, devletlerin kendi tercihine mi bırakılmalıdır, yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenmeli midir?
- Azınlıkların hukuki haklarının genişlemesi, toplum içindeki ayrımcılığın azalmasını da sağlar mı?
- Bir devletin ulusal birlik ve beraberliği koruma amacı, azınlıkların dil ve kültür haklarını sınırlandırmak için gerekçe olabilir mi?

- Azınlıkların kendi dillerini eğitimde ve kamusal alanlarda kullanma hakkı ne ölçüde güvence altına alınmalıdır?
- Azınlıkların kültürel farklılıklarını koruması, toplumsal bütünleşmeyi zorlaştırır mı, yoksa güçlendirir mi?
- Uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, azınlık haklarının gelişmesinde ne kadar etkili olmuştur?
- Sosyal medya azınlıklara yönelik önyargıyı arttırdı mı azalttı mı?
- Azınlıklara karşı önyargı önce hukuksal düzenlemelerde mi değişim göstermeli yoksa toplumun zihniyetinde mi?

KAYNAKÇA

https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups/minorities

https://digitallibrary.un.org/record/158458?utm_source=chatgpt.com

5. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE NEFRET SÖYLEMİ ARASINDAKİ SINIR

İfade Özgürlüğü

İfade özgürlüğü, bireylerin düşüncelerini, görüşlerini ve inançlarını özgürce açıklayabilmesi, bilgi ve fikirleri araştırabilmesi, edinebilmesi ve başkalarıyla paylaşabilmesidir. Demokratik toplumların temel haklarından biri olan ifade özgürlüğü, bireylerin yalnızca çoğunluk tarafından kabul edilen düşünceleri değil, eleştirel ve alışılmışın dışındaki fikirleri de dile getirebilmesini kapsar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesi, herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğunu belirtir. Bununla birlikte ifade özgürlüğü, başkalarının haklarını ihlal etmek veya her türlü zararlı davranışı meşrulaştırmak için sınırsız bir yetki değildir. Bu nedenle özgürlüğün korunması ile diğer bireylerin haklarının güvence altına alınması arasında denge kurulması gerekir

Nefret Söylemi

Nefret söylemi, kişileri veya grupları kimlikleri üzerinden hedef alan bağlamına ve içeriğine bağlı olarak ayrımcılığı, düşmanlığı ya da şiddeti teşvik eden, aşağılayan veya insanlıktan uzaklaştıran ifadeleri kapsayabilen bir kavramdır. Milliyet, etnik köken, din ve benzeri kimlik özellikleri nefret söyleminin hedefi olabilir. Ancak her hakaret, sert eleştiri veya rahatsız edici

düşünce otomatik olarak nefret söylemi sayılmaz. İfadenin içeriği, hedefi, söylendiği ortam ve olası etkileri birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca toplumsal anlamda nefret söylemi olarak nitelendirilen her ifade, her hukuk sisteminde aynı şekilde cezalandırılabilir değildir. Birleşmiş Milletler, nefret söylemiyle mücadele edilirken insan haklarının ve ifade özgürlüğünün korunmasının önemini vurgular. Bu nedenle nefret söylemiyle mücadele, yalnızca yasaklama ve cezalandırma üzerinden değildir. eğitim, farkındalık ve ayrımcılığın önlenmesi üzerinden de ele alınmalıdır.

İfade özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki sınırı belirlemek, insan hakları hukukunun önemli tartışma alanlarından biridir. Bir yandan bireylerin düşüncelerini özgürce açıklayabilmesi gerekirken diğer yandan insanların kimlikleri nedeniyle hedef gösterilmesinin ve ayrımcılığa uğramasının önlenmesi amaçlanır. Tek sorun hangi ifadelerin sınırlandırılabileceğinden ibaret değildir. Aynı zamanda bu sınırları kimin belirleyeceği, hangi ölçütlerin kullanılacağı ve sınırlama yetkisinin kötüye kullanılmasının nasıl önleneceği de tartışılmalıdır.

Rabat plan of action (Rabat eylem planı)

Bir ifadenin ne zaman ciddi bir nefret söylemi veya teşvik oluşturduğunu değerlendirmek için Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen Rabat Plan of Action önemli bir çerçeve sunmaktadır.

Bu yaklaşım altı temel faktöre dikkat çeker:

1. İfadenin gerçekleştiği bağlam
2. Konuşmacının konumu
3. Konuşmacının amacı
4. İfadenin içeriği ve biçimi
5. İfadenin ulaştığı kitle ve yayılma biçimi
6. İfade ile gerçekleşebilecek ayrımcılık, düşmanlık veya şiddet arasında gerçek ve yakın bir bağlantı bulunup bulunmadığı

Bu yaklaşım, yalnızca “Bu söz kötü mü?” sorusundan ziyade “Bu söz hangi koşullarda, kim tarafından, kime karşı ve ne gibi sonuçlar doğurabilecek şekilde söylendi?” sorularına odaklanır. Fakat ifade özgürlüğü insanların her zaman hoşuna giden düşünceleri duymasını garanti etmez. Toplumda rahatsızlık yaratan fikirlerin de tartışılabilmesi, eleştirel düşüncenin gelişmesi açısından önemlidir. Bir insanı kırabilecek bir eleştiri her zaman nefret söylemi sayılmaz. Fakat insanları incittiği gerçeğini de değiştirmez. Ayrıca mizah ve ironi toplumsal eleştiri ve siyasi hiciv için kullanılan önemli araçlardır. Bununla birlikte şaka amacıyla söylendiği belirtilen ifadeler de belirli grupları hedef gösterebilir veya ayrımcı tutumları güçlendirebilir.

5.2 Komite içi tartışma soruları

- Nefret söylemi ile sert eleştiri arasındaki sınır nasıl belirlenmelidir?

- Bir düşüncenin rahatsız edici veya kırıcı olması, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması için yeterli midir?
- Mizah, ironi yoluyla ifade edilen aşağılayıcı söylemler hangi koşullarda nefret söylemi olarak değerlendirilebilir?
- Bir toplum, bireylerin incinmeme hakkını korurken herkesin özgürce konuşabilmesini nasıl sağlayabilir?
- Medyanın yaptığı haberler de nefret söylemi kapsamına girebilir mi?
- Sosyal medyada ünlülerinin kendi düşüncelerini ifade etmesi sonucu linçlenmesi ne kadar doğru
- Kamuya mal olmuş kişilerin özel hayatları hakkında konuşmak hangi sınırlar içinde meşru kabul edilebilir?

KAYNAKÇA

https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech

6.TEOKRATİK YÖNETİM MODELLERİ İNSAN HAKLARINI KISITLAR MI VE DİN TEMELLİ HUKUK SİSTEMLERİ EVRENSEL İNSAN HAKLARIYLA NE ÖLÇÜDE UYUMLU OLABİLİR?

Din ve devlet arasındaki ilişki, insan hakları alanındaki en önemli tartışmalardan biridir. Bazı devletler yasalarını dini kurallara dayandırırken bazıları din ile devlet işlerini birbirinden ayırır. Bunun yanında, dini gelenekleri toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olsa da hukuk sistemini yalnızca dini kurallara dayandırmayan ülkeler de vardır. Teokratik yönetimler ile insan hakları arasında zorunlu olarak tek bir ilişki bulunduğunu söylemek doğru değildir. Sonuç, dini kuralların nasıl yorumlandığına, devletin yetkilerinin nasıl sınırlandırıldığına, yargının bağımsızlığına ve bireylerin temel haklarının ne ölçüde korunduğuna bağlıdır. Ancak dini bir yorumun devlet tarafından herkes için zorunlu hale getirilmesi, özellikle inanç, ifade özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği bakımından önemli sorunlar doğurabilir.

Evrensel İnsan Hakları

Evrensel insan haklar: İnsanların milliyetleri, cinsiyetleri, dinleri, kültürleri veya diğer kişisel özellikleri ne olursa olsun sahip oldukları temel haklardır. Bu hakların uluslararası düzeydeki başlıca belgelerinden biri 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. Din temelli hukuk sistemlerini değerlendirirken yalnızca devletlerin kendi yasalarına değil, uluslararası insan hakları belgelerine de bakmak gerekir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 1: Bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu belirtir.

Madde 2: Hak ve özgürlüklerin ayrım gözetilmeksizin herkese tanınması gerektiğini vurgular.

Madde 7: Herkesin hukuk önünde eşit olduğunu ve ayrımcılığa karşı korunması gerektiğini ifade eder.

Madde 18: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü güvence altına alır. Bu hak, kişinin dinini veya inancını değiştirme özgürlüğünü de içerir.

Madde 19: Düşünce ve ifade özgürlüğünü korur.

Madde 16: Evlilik ve aile kurma konusunda özgür ve tam rızanın önemini belirtir.

Bazı teokratik yönetim modellerinde dini kuralların devlet yasalarına dönüştürülmesi, bu hakların uygulanması konusunda sorunlara yol açabilir. Özellikle farklı inançlara sahip bireylerin haklarının kısıtlanması, din değiştirme özgürlüğünün engellenmesi veya cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması gibi durumlar, evrensel insan hakları ilkeleriyle çelişebilir. Bu nedenle din temelli hukuk sistemleri değerlendirilirken dini kuralların yanı sıra bu kuralların bireylerin temel hakları üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır.

Teokrasi ve din temelli hukuk arasındaki fark

Teokrasi, siyasi otoritenin meşruiyetinin dini otoriteye veya dini ilkelere dayandırıldığı yönetim biçimidir. Din temelli hukuk ise hukuki kuralların hazırlanmasında veya yorumlanmasında dini kaynakların etkili olduğu bir hukuk düzenini ifade eder. Bu iki kavram birbirinin yerine kullanılmamalı. Bir devletin aile hukuku veya kişisel statü alanında dini kurallardan yararlanması, o devletin bütün kurumlarının doğrudan dini otorite tarafından yönetildiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, laik bir devletin vatandaşlarının dini değerlerini siyasi tartışmalarda dikkate alması da tek başına teokratik yönetim oluşturmaz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 18. maddesi düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü tanır. Bu hak, bir dini benimseme, dini değiştirme veya başka bir inancı seçme özgürlüğünü; ayrıca dini bireysel ya da topluluk hâlinde, özel veya kamusal alanda yaşama hakkını kapsar. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesi de bu güvenceleri düzenler. BM İnsan Hakları Komitesi'nin 1993 tarihli 22 sayılı Genel Yorumu, korumanın yalnızca geleneksel dinlerle sınırlı olmadığını; teistik, teistik olmayan ve ateist inançları ve herhangi bir dine veya inanca sahip olmama hakkını da kapsadığını belirtir.

Bu yaklaşım, din özgürlüğünün yalnızca çoğunluğun kendi inancını uygulayabilmesi anlamına gelmediğini gösterir. Farklı inançlara sahip bireylerin ve inanmayanların da aynı

temel haklardan yararlanması gerekir. Burada önemli bir hukuki ayrım vardır. Bir kişinin herhangi bir inanca sahip olma veya inancını seçme özgürlüğü ile o inancı dış dünyada uygulama özgürlüğü aynı şekilde değerlendirilmez. Kişinin inanç sahibi olma ve inancını seçme özgürlüğü korunurken, dini uygulamaların dışa vurulması belirli ve sınırlı koşullarda hukuka uygun biçimde sınırlandırılabilir.

Din temelli hukuk sistemleri evrensel insan haklarıyla nasıl uyumlu olabilir?

Din temelli bir hukuk sisteminin insan haklarıyla uyumu, bütün dini kuralların zorunlu olarak insan haklarına aykırı olduğu veya dini kurallarla insan haklarının her zaman uyumlu olduğu varsayımlarından hareketle değerlendirilemez. Bunun yerine her düzenlemenin bireylerin temel hakları üzerindeki etkisine bakılmalıdır. Uyumun sağlanması için şu ilkeler önemlidir:

Eşitlik: İnsanlar dinleri, cinsiyetleri veya inançsızlıkları nedeniyle daha düşük bir hukuki statüye sahip olmamalıdır.

Din ve vicdan özgürlüğü: Bireyler bir dine inanma, inancını değiştirme veya hiçbir dine inanmama hakkına sahip olmalıdır.

Gönüllülük: Dini uygulamalar, bireylerin inançlarını özgürce yaşama hakkını korumalı. bir dinin kuralları başkalarına zorla dayatılmamalıdır.

İfade özgürlüğü: Dini kurumlar ve yorumlar barışçıl biçimde eleştirilebilmelidir.

Bağımsız yargı: Hak ihlali yaşayan herkes, inancı veya toplumsal konumu ne olursa olsun adil yargılanma ve etkili başvuru imkanına sahip olmalıdır.

Ayrımcılık yasağı: Devlet, çoğunluğun dini tercihlerini azınlıkların temel haklarını ortadan kaldırmak için kullanmamalıdır.

Burada önemli olan, dini yorumların değişmez ve tek biçimli olduğu varsayımından kaçınmaktır. Dini gelenekler tarih boyunca farklı biçimlerde yorumlanmıştır. Bazı yorumlar eşitlik ve insan onurunu vurgularken bazıları belirli grupların haklarını sınırlayan kuralları savunabilir. Bu nedenle dini hukuk ile insan hakları arasındaki ilişkiyi değerlendirirken soyut inançlardan ziyade somut yasalar ve uygulamalar incelenebilir.

6.2 Komite içi tartışma soruları

- Teokratik bir yönetim, dini kuralları uygularken bireylerin evrensel insan haklarını ne ölçüde koruyabilir?
- Dini kuralların devlet yasalarının temelini oluşturması, demokratik yönetim anlayışıyla çelişir mi?
- Dini hukuk kuralları ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çeliştiğinde hangisi öncelikli olmalıdır?

- Dini gerekçelerle kadınların haklarının sınırlandırılması, kültürel ve dini gelenekler üzerinden savunulabilir mi?
- Bir bireyin dinini değiştirme veya hiçbir dine inanmama hakkı, dini hukuk sistemlerinde nasıl güvence altına alınabilir?
- Dini gelenekleri koruma amacı ile bireyin özgürlüklerini koruma amacı çatıştığında hangisi öncelikli olmalıdır?
- Uluslararası kuruluşlar, dini hukuk uygulayan bir ülkede insan hakları ihlalleri gerçekleştiğinde müdahale etmeli midir?
- İnsan hakları dini inançlardan bağımsız mı değerlendirilmelidir, yoksa dinî değerler de insan haklarının yorumlanmasında belirleyici olabilir mi?
- Dinihukuk sistemlerinin evrensel insan haklarıyla uyumlu hâle gelmesi için hangi temel ilkelerden ödün verilmemelidir?

KAYNAKÇA

https://www.un.org/ruleoflaw/en/thematic-areas/human-rights-and-gender

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=Qt4oCT%2FKEZOJcKU6mEBofty6gTI%2B49szF3vPCQJhnKZevAbxjQTfB%2BZDrzCC8S3y7jCovmkMgqOPXuXXt9m%2FkA%3D%3D

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FuuMzizUW13aSLZBPTA%2BQGnddmjiBB1cBGST3x%2BB71Xe6L9EohQQiVCrU3M2wRn%2BLbqdBCDtn%2F5wEO%2FkezsD9A%3D%3D

7.SIRADAN BİR İNSANLA BİR KATİLİN HAKLARI EŞİT OLABİLİR Mİ?

7.1 Giriş

Hukuk açısından bakıldığında, sıradan bir birey ile bir suçlunun hakları arasındaki ilişki iki farklı boyutta ele alınmaktadır. Bir yanda insan onuru, adil yargılanma ve yaşam hakkı gibi vazgeçilemez temel hakların her birey için koşulsuz ve eşit geçerliliği savunulurken; diğer yanda toplum sözleşmesi gereği suç işleyen kişilerin hürriyet, seyahat veya seçme-seçilme gibi bazı medeni haklarının kısıtlanması hukuki bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu durum,

hakların niteliğine göre şekillenen dinamik bir dengeye işaret eder: Temel insan haklarının bölünmezliği ilkesi mutlak eşitliği gerektirirken, toplumsal düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması ilkesi yasal kısıtlamaları beraberinde getirir. Dolayısıyla konu, mutlak bir eşitlik veya mutlak bir eşitsizlik yerine, hangi hakların dokunulmaz, hangi hakların ise kamu yararı adına sınırlandırılabilir olduğu tartışması çerçevesinde biçimlenmektedir.

7.2 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) Maddeleri

Madde 1: Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 10: Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11:

1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi,suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

BM Kişisel Haklar Sözleşmesi

Madde 14/2: Hakkında bir suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir.(Masumiyet Karinesi)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS):

Madde 5(Özgürlük ve Güvenlik Hakkı):

1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:
    a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;
    b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
    c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma

zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;

ç) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması;

d) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişlerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması;

e) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest bir sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması

7.3 Toplumdan Yoksun Bırakma

İnsan Hakları Bildirgesi uyarınca insan hakları herkes için eşittir; devredilemez ve devralınamaz. Peki bir katili cezalandırmayı bu durumda nasıl yapmalıyız? Kasten adam öldürme suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre temel haliyle müebbet hapis cezasıdır. Suçun tasarlayarak, canavarca hisle, üstsoya veya eşe karşı işlenmesi gibi nitelikli hallerinde ise ceza **ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası**na dönüşür. Bu cezalar insanın temel olarak seyahat ve hareket özgürlüğünü ve yanında birçok özgürlüğünü de elinden alır. Toplumdan yoksun bırakma önlemi ise toplumun haklarının gözetilmesi içindir. Katilin toplumdaki diğer kişilerin yaşama hakkına kastının engellenmesi için bu önlem alınır.

7.4 Masumiyet Karinesi, Tutuklu Yargılama ve İnsanlık Onuru

İnsan onuru hakların kısıtlanması konumunda önemlidir. Günümüzde yapılan yargılamaların insan onuruna yakışmadığı ve insan haklarına aykırı olduğu konuşulmaktadır. Katillikten yargılanan ancak henüz cezası ispatlanmamış biri tutuklu yargılanmaktadır. Bunun masumiyet karinesine aykırılığı da yine tartışma konusudur çünkü bu kişiler masum olarak kabul edilir hüküm giyene kadar. Bu durumda bir masumun haklarını kısıtlamak ne kadar doğrudur?

7.5 Komite içi soruları

- Suçluların cezalandırılmasında temel hedef ne olmalıdır: Suçlunun topluma yeniden kazandırılması mı, yoksa toplumun geri kalanının güvenliğinin ve huzurunun en üst düzeyde tutulması mı?
- Bir katilin özgürlüklerinin kısıtlanması, toplumun genel mutluluğuna ve güvenlik hissine nasıl bir katkı sağlar?
- Bir kişinin haklarını elinden almanın veya kısıtlamanın meşruiyeti, bu kısıtlamanın topluma sağlayacağı toplam yararla ölçülebilir mi?
- Tehlikeli bir suçlunun haklarını korumak adına toplumun güvenliğini riske atmak kabul edilebilir bir durum mudur?

- Ağır cezaların ve hak kısıtlamalarının gelecekte işlenebilecek suçları önlemedeki etkisi göz önüne alındığında, ceza sistemleri nasıl kurgulanmalıdır?
- Ceza sisteminin asıl amacı intikam alma mı olmalıdır, yoksa "topluma kazandırma ve ıslah etme" mi?
- İnsan onuru kavramı suçun niteliğinden bağımsız mıdır? En ağır suçu işleyen birine dahi insani standartlarda muamele etmek, toplumun kendi ahlaki seviyesini koruması için bir zorunluluk mudur?
- Masumiyet Karinesine göre masum birini tutuklu yargılamak onun haklarını gasp etmek midir?

Kaynakça

https://www.hsk.gov.tr/eklentiler/dosyalar/9a3bfe74-cdc4-4ae4-b876-8cb1d7eeae05.pdf

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_tur

https://inhak.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2312020093321bm_05.pdf